

주의 요구

1. 제 목 : 신규 수탁 국유재산 실태조사 불철저
2. 소관부점 : 00부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

00부점은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

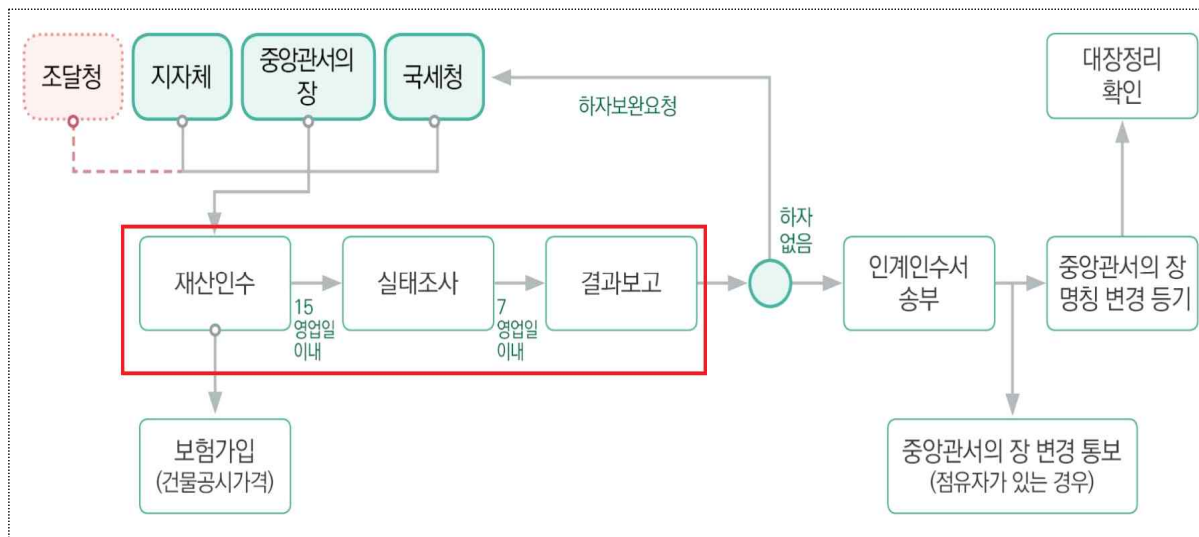
나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제5조에 따르면 수탁재산의 실태조사는 총괄청으로부터 재산의 위탁을 통지받은 날로부터 15영업일 이내에 실시하는 것을 원칙으로 하되, 일시에 다량의 재산이 위탁되는 경우 등 특별한 사유가 있는 때에는 부점장의 승인을 받아 3개월을 넘지 않는 범위에서 실태조사 기한을 연장할 수 있도록 되어 있고

같은 요강 제9조 제1항 및 제2항에 따르면 재산의 실태를 조사한 경우에는 조사를 종료한 날로부터 7영업일 이내에 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하며, 작성된 실태조사 결과를 성실히 검토하여 변상금 부과 등 필요한 조치를 이행하여야 한다고 되어 있다.

또한, 신규 수탁된 이후 최초로 실시하여 작성된 재산실태조사 보고서는 [그림 9]와 같이 국유재산 관리의 첫 단계로서, 재산의 하자⁴¹⁾ 유무를 점검하고 관리상 하자가 발견되는 경우 인계기관에 보완을 요청하거나 재산인수를 반려하기 위한 기초자료로 활용되고 있다.

[그림 9] 국유재산 신규 수탁 이후 인수 절차⁴²⁾



따라서, 국유재산이 신규 수탁될 경우 재산현황 및 점유현황 등을 파악하고 재산관리에 필요한 조치를 이행하기 위해서 지체 없이 실태조사를 실시하고, 실태조사가 완료된 경우에는 재산실태조사 보고서 작성을 지연하지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 00부점에 신규 수탁된 국유재산 00필지의 실태조사 현황을 점검한 결과

41) 국유재산에 사권(저당권, 가압류 등)이 설정되어 있거나, 공부와 실제 현황이 불일치(면적 불일치, 미등기 건물이나 시설물 존재 등)하는 등의 사유로 관리·처분이 부적절하다고 판단되는 경우

42) 「국유재산 실무 가이드북」(2023. 8월 00000처 발간) p. 32 참고

(1) 실태조사 실시 불철저

‘00’(임야, 00m²) 소재 국유재산의 경우 000부로부터 재산을 인계 받아 0000.00.00. 신규 수탁되었으나, 실태조사 기한 연장 조치 없이 약 00개월이 경과된 0000.00.00. 실태조사를 실시하는 등

[표 11] 및 [별표 4] “실태조사 실시 지연 명세”와 같이 실태조사 기한 연장 조치 없이 수탁일로부터 00영업일을 초과하여 실태조사를 실시한 사례 00건이 확인되었다.

[표 11] 실태조사 실시 지연 현황

(단위: 건)

지연일수	합 계	1~10일	11~30일	31~100일	100일 초과
“기재생략”					

(2) 실태조사 보고 불철저

‘00’(하천, 00m²) 소재 국유재산의 경우 00시로부터 재산을 인계 받아 0000.00.00. 신규 수탁되어 0000.00.00. 실태조사를 실시하였으나, 실태조사일로부터 00일이 경과된 0000.00.00. 재산실태조사 보고서를 작성하는 등

[표 12] 및 [별표 5] “실태조사 보고 지연 명세”와 같이 실태조사를 종료한 날로부터 7영업일을 초과하여 재산실태조사 보고서를 작성한 사례 00건이 확인되었다.

[표 12] 실태조사 보고 지연 현황

(단위: 건)

지연일수	합 계	1~5일	6~10일	11~20일	20일 초과
건 수	“기재생략”				

[소관부점 의견] 00부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 신규 수탁된 국유재산 관련 실태조사 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

00부점장은 신규 수탁된 국유재산에 대해서 지체 없이 실태조사를 실시하고, 실태조사가 완료된 후에는 재산실태조사 보고서 작성을 지연하지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별 표 4]

실태조사 실시 지연 명세

(단위: 영업일)

순번	소재지	수탁일 (A)	조사일 (B)	경과일수 (B-A)	지연 일수
----	-----	------------	------------	---------------	----------

“기재생략”

순번	소재지	수탁일 (A)	조사일 (B)	경과일수 (B-A)	지연 일수
----	-----	------------	------------	---------------	----------

[별표 5]

실태조사 보고 지연 명세

(단위: 영업일)

순번	소재지	조사일 (A)	결재 상신일(B)	경과일수 (B-A)	지연 일수
----	-----	------------	--------------	---------------	----------

“기재생략”

순번	소재지	조사일 (A)	결재 상신일(B)	경과일수 (B-A)	지연 일수
----	-----	------------	--------------	---------------	----------

순번	소재지	조사일 (A)	결재 상신일(B)	경과일수 (B-A)	지연 일수
----	-----	------------	--------------	---------------	----------